

1500293-77.2022.8.26.0630

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA

Comarca: Americana

Foro: Foro de Americana

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/08/2022

... o acusar de trazer com ele drogas, para tráfico.

Confira-se: "Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, 'contrário sensu'), dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Americana

Foro de Americana

1ª Vara Criminal

Avenida Brasil Sul, 2669, Americana-SP - cep 13468-390

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500293-77.2022.8.26.0630 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500293-77.2022.8.26.0630

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante) - 469/22/350 - 04º D.P.

AMERICANA, 2061653/2022 - DISE- DEL.SEC.AMERICANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

IVAN DE OLIVEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA

VISTOS.

IVAN DE OLIVEIRA está sendo processado como incurso nas sanções dos artigos 33, 'caput' da Lei 11.343/06, acusado de no dia 06 de março de 2022, por volta de 03h50, na Rua Iacanga, 90, Bairro Vila Pântano, nesta cidade, trazer com ele, com a finalidade de tráfico, cinquenta e duas porções de "cocaína", além de R\$ 19,80, drogas embaladas separadamente, prontas para a venda e entrega ao consumo de terceiros, substâncias que provocam dependência física e psíquica, assim o fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Recebida a denúncia em 24 de maio de 2022, fls. 141/142, o réu foi citado (fls. 157).

Aplicou-se o rito da Lei 11.343/2006. Manifestaram-se Defesa e a Acusação.

Na instrução foram inquiridas duas testemunhas comuns e o réu foi interrogado.

Sem mais requerimentos, substituídos os debates por memoriais, a acusação requereu a procedência da denúncia, alegando provados os fatos criminosos, materialidade e

autoria. Discorre sobre pena e regime (fls. 188/191).

A Defesa requer a absolvição por insuficiência probatória. O réu seria usuário e comprou a droga para uso. A dúvida o beneficiaria. Subsidiariamente, reclama a desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei de Drogas. Para o caso de condenação, no tráfico, pena mínima, com reconhecimento do redutor no patamar máximo, previsto no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/2006 (fls. 196/197).

É o relatório.

DECIDO.

A denúncia é procedente.

Na fase policial, Ivan confessou. Alegou que naquela data, no período da noite, recebeu do "Maranhão", algumas pedras de crack. As drogas estavam dentro de uma sacola, prontas para a venda. Em troca, ganharia um kit da substância. No momento em que colocava a sacola de drogas no pé da árvore, foi abordado pelos Guardas Municipais (fls. 05).

Já no interrogatório judicial se retratou. Sustentou que comprou grandes quantidades de drogas, para o seu uso. Queria evitar o deslocamento frequente até a biqueira, morava nas ruas. Catava papelão, não dava trabalho, parou de roubar, apenas iria fumar as drogas.

A versão não convence, pois ausente elemento probatório da negativa advinda de anterior confissão policial; e infirmada, também, pelas testemunhas ouvidas. O guarda civil Agnaldo Augusto Asbahr esclareceu que patrulhavam pela Rua Iacanga, altura do numeral 90, quando avistaram o acusado, que se abaixava perto de uma árvore, local conhecido pela traficância. Em seguida, ele se levantou rapidamente. Ante a fundada suspeita ele foi abordado e revistado. Ivan portava um maço de cigarros, com nove pedras de crack em seu interior. Realizaram buscas nas adjacências e lograram localizar, perto da árvore em que o réu estava agachado, um saco de recicláveis. Dentro dele, havia uma embalagem de salgadinho com 52 pedras, fracionadas em quatro kits, com 13 pedras cada, além da quantia de R\$ 19,80. Diante dos fatos, apresentaram a ocorrência no Plantão Policial.

Ricardo Gomes dos Reis, outra Guarda, ratificando a versão do colega, lembrou-se de que estavam em patrulhamento pela Rua Iacanga, quando avistaram o acusado. Ao perceber a viatura, Ricardo deixou uma sacola, no pé de uma árvore. Alguns passos depois, o averiguado foi abordado. Nas mãos dele, tinha um maço de cigarros, com nove pedras de crack dentro do invólucro. Localizaram a sacola deixada pelo acusado, com três ou quatro kits de pedras, todos ainda fechados. Também a importância de R\$ 19,00, aproximadamente. O averiguado foi conduzido até a Delegacia, juntamente com outra pessoa que estava próxima, mas não se recordava da alegação do outro envolvido. Não se lembrava da alegação do réu.

Bem certo e provado, assim, de forma convincente, de que o réu era responsável pelas drogas apreendidas.

Ele foi visto em circunstâncias que indicavam implicância com tráfico, tratou de dispensar algo ao pé da árvore em que dantes estava abaixado e, abordado e revistado, levava um tanto de drogas ocultadas em maço de cigarro. Próxima à árvore referida, acharam kits de droga e dinheiro, os quais, tanto no inquérito como em juízo, confessou serem de sua responsabilidade.

O réu confessou no inquérito e retificou a versão em juízo, sem convencer, especialmente porque não justificada a detalhada confissão policial.

Ao contrário disso, foi incriminado pelas testemunhas, que bem detalharam a forma, horário e local em que pilhado, apreensão de drogas expressivas, dispostas em kits e típicas do tráfico.

Todas, pela quantidade e forma de disposição, acompanhadas de numerário sem origem provada, convencem que o réu estava traficando.

A alegação de que a droga seria para uso próprio, não foi provada e muito menos é crível, pela citada forma em que estavam embaladas e quantidade, local onde o réu se mantinha, crescendo-se o dinheiro localizado, a par de ter admitido a traficância, na fase policial.

Como ensina Adalberto José Q. T. de Camargo Aranha, "O entendimento jurisprudencial é no sentido de que o alibi constitui um a exceção de defesa e, como tal, cabe ao

incriminado o ônus de sua demonstração" (Da prova no processo Penal, editora Saraiva, 7ª ed. 2006, p.18).

O STF já teve oportunidade de decidir nesse sentido, no HC 68.964-7-SP, rel. Min. Celso de Mello, DJU 22.04.1994, cuja ementa tem o seguinte teor:

"O álibi, enquanto elemento de defesa, deve ser comprovado, no processo penal condenatório, pelo réu a quem seu reconhecimento aproveita".

Também:

"Quem invoca um álibi, para ser absolvido, carece de cumpridamente demonstrá-lo, não bastando, para tal fim, produção de elementos de convicção que não excluam de vez a possibilidade de ter sido o autor da infração" (TJSP, AP. 53.726, Rel. Azevedo Franceschini).

Mesmo que não houvesse sido pilhado vendendo a droga, a denúncia é certa em o acusar de trazer com ele drogas, para tráfico.

Confira-se: "Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, 'contrário sensu'), dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente" (RT 584/347).

"ENTORPECENTE - Tráfico - Agente que não comercializou a droga - Caracterização pela simples guarda, pois o tipo do art. 12 da Lei 6.368/76 é de conteúdo variado ou misto alternativo" (TJRS, RT 745/633).

E, por pertinente: "ENTORPECENTE - Tráfico - Caracterização - Crime de perigo abstrato - Desnecessidade da prática de efetivo ato de comércio, bastando que o agente seja apanhado trazendo consigo, guardando ou mantendo em depósito a substância entorpecente, para finalidade de venda. Inteligência do art. 12, caput, da Lei 6.368/76" (TJSP, RT 793/576).

A versão de Guarda Municipal, do mesmo modo, é segura e não deve ser desprezada tão só pela condição de agente da autoridade.

No TJSP:

"Ressalta-se, por oportuno, que os guardas civis municipais não estão impedidos de depor e seus depoimentos devem ser valorados como quaisquer outros, até porque as testemunhas prestaram depoimentos coesos, sob o crivo do contraditório, e, portanto, gozam de idoneidade, especialmente porque não se demonstrou que tivessem interesse concreto de incriminar indevidamente o réu, de modo que seus depoimentos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação" Apelação Criminal nº 3029152-31.2013.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, sessão permanente e virtual da 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 25 de fevereiro de 2022. FÁTIMA GOMES

O fato de ser usuário de drogas não afasta a traficância, quando o porte de eventual droga é absorvido pelo crime de maior severidade, no caso, o tráfico.

O réu, também, não era iniciante na prática de crimes, bem demonstrando que o cometimento de ilícitos não eram novidades em seu passado inglório.

A materialidade da infração foi provada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 06/07), pelo laudo de constatação (fls. 09/11), pelo exame químico toxicológico (fls. 94/96).

Fixação das penas.

Na primeira fase, observo que o réu é multirreincidente. Apenas uma condenação será considerada para reincidência (Processo nº 0000436-82.2018.8.26.0533 - 1ª Vara Criminal do Foro de Santa Bárbara d'Oeste/SP, incurso no Art. 155 §§1º 4º, IV do Código Penal; com trânsito em julgado para a Defesa em 06/05/2019). A outra, embora apta para o mesmo fim, para evitar 'bis in idem' será considerada como circunstância judicial, evidenciando os seus maus antecedentes, de há muito.

Assim já se pacificou que a reincidência e os maus antecedentes podem coexistir, desde que fundadas em condenações distintas e transitadas em julgado.

"O uso de condenações distintas para caracterizar maus antecedentes e reincidência não configura bis in idem, nem viola a Súmula 241/STJ.". (TJDF APR 10250110093863;

no mesmo sentido, STJ, HC 306.222/RS).

"(...) o juiz, ao aplicar a agravante da reincidência, necessita verificar, com atenção, qual é o antecedente criminal que está levando em consideração para tanto, a fim de não se valer do mesmo como circunstância judicial, prevista no art. 59 (maus antecedentes). Nessa ótica: Súmula 241 do Superior Tribunal de Justiça: 'A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial'. Note-se, entretanto, que o réu possuidor de mais de um antecedente criminal pode ter reconhecidas contra si tanto a reincidência quanto a circunstância judicial de mau antecedente (...)" (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 465-466).

Aumento a pena base em um sexto, pelos maus antecedentes.

Na segunda, pela reincidência (Processo nº 0007050-02.2018.8.26.0502 - 1ª Vara Criminal do Foro de Santa Bárbara d'Oeste/SP, incurso no Art. 155 §§ 1º e 4º, IV do Código Penal; com trânsito em julgado para a Defesa em 06/05/2019, pena extinta em 19/03/2021), aumento a pena em mais um sexto.

Em terceira e última fase, impossível redução da pena, com base no artigo 33, § 4º da Lei de Drogas, porque reincidente. E a pena final, por si, impõe óbice a substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos ou sursis.

O réu deverá cumprir pena no regime inicial fechado, pela mesma reincidência.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal que a JUSTIÇA PÚBLICA promoveu para condenar IVAN DE OLIVEIRA, às penas de seis (06) anos, nove (09) meses e vinte (20) dias de reclusão, regime inicial fechado e seiscentos e oitenta (680) dias-multa, piso, por infração ao artigo 33, 'caput', da Lei 11.343/2006, c.c. artigo 61, I ambos do Código Penal.

Não há valor mínimo indenizatório a ser arbitrado.

Isento o réu de custas, assistido que está por defensor nomeado e presumida a necessidade (fls. 120).

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do réu no rol dos culpados.

Vinculado o numerário apreendido com o crime cometido, decreto a sua perda em favor da União, bem como os objetos apreendidos, ficando autorizado, quanto a estes últimos, doação ou destruição, acaso inservíveis ou sem valor econômico, o que será certificado, se o caso.

Certifique-se quanto à destruição da droga.

Preso preventivamente e tendo respondido a todos os atos do processo recluso, deve assim permanecer, para garantir a eficaz aplicação da lei penal, a par de manutenção da ordem pública.

Persistem os motivos da prisão preventiva, grave a conduta de tráfico pelas circunstâncias fundamentadas neste julgado, além da previsibilidade de reiteração delitiva, mercê das circunstâncias que nortearam a fixação da pena.

Sentenciado o processo, com conclusão de mérito, mais se justifica a prisão, também para a aplicação eficaz da lei penal.

(- HABEAS CORPUS ". ROUBO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. Réu que permaneceu no cárcere durante toda a marcha processual. Condenação. Manutenção na prisão em virtude da sentença condenatória. Entendimento pretoriano prevalente. Legalidade. Ordem denegada. (TJ-MG; HC 1.0000.05.426655-6/000; Juiz de Fora; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Reynaldo Ximenes Carneiro; Julg. 27/10/2005; DJMG 24/11/2005).

"Não fere o princípio da presunção de inocência a determinação de que o sentenciado se recolha à prisão para aguardar o julgamento de recursos que, em regra, são desprovidos de efeito suspensivo" (STJ, HC 10.313 SP 5ª T., Rel. Edson Vidigal, 09.11.1999, vu DJ 13.12.1999, p. 165).

Recomende-se o réu.

P.I.C.

Americana, 31 de agosto de 2022.

ANDRÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA